

0000058-71.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... policial civil disse que receberam denúncia de tráfico de entorpecentes e foram averiguar, em viaturas descaracterizadas. Presenciaram a venda de drogas. De início, os denunciados negaram a traficância. Foram reconhecidos em delegacia pelos usuários.

A testemunha Michel Ferreira Castilho, à época policial civil, narrou que receberam denúncia de tráfico de drogas. Os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000058-71.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000058-71.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 47/2018 - 3º

Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 47/2018 - 3º Distrito Policial de Mogi das

Cruzes, 44/2018 - 3º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR BORGES DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

IGOR BORGES DE OLIVEIRA e THIAGO PRISMIC DOS SANTOS CARVALHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11/343/06, e com o artigo 29 do Código Penal; no artigo 35, "caput", c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06; e todos combinados com o artigo 69 do Código penal, porque no dia 09 de janeiro de 2018, por volta das 17h20, na Rua Antônio Boz Vidal, nº 94, Condomínio Hibiscus II, Jardim São Pedro, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, IGOR BORGES DE OLIVEIRA, trazia consigo, para fornecimento a terceiros aproximadamente 2,6g (dois gramas e seis decigramas) da droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha" agindo

devidamente associado, em concurso e com unidade de desígnios com THIAGO PRISMIC DOS SANTOS, que concorreu, de qualquer modo, para que IGOR trouxesse com ele a referida droga, cometendo tais fatos nas imediações de estabelecimento de ensino e de sede de entidades sociais e beneficentes. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, THIAGO PRISMIC DOS SANTOS, trazia consigo, para fornecimento a terceiros, aproximadamente 0,2g (dois decigramas) da droga cocaína na forma de "crack", e 4,0g (quatro gramas) da droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, agindo em concurso, unidade de desígnios e devidamente associado com IGOR, que concorreu de qualquer maneira, para que THIAGO trouxesse com ele as referidas drogas. Saber-se ainda que, no mesmo dia, em horário não esclarecido, mas antes das 17h20, nas mesmas condições de lugar, os acusados, em concurso, unidade de desígnios e devidamente associados, venderam para Valdemérito Rodrigues dos Santos cerca de 0,1 (um decigrama) de cocaína em forma de crack e aproximadamente 1,6 (um grama e seis decigramas) da droga Cannabis Sativa L, bem como venderam para Lucas Willian Idelfonso Cerpa cerca de 0,9 (nove decigramas) da droga cocaína em pó, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, constatou-se que IGOR e THIAGO associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2019 (fls. 308) após defesa preliminar (fls. 270/271 e 283/284).

Citados (fls. 324 e 340), os acusados ofereceram resposta à acusação às fls. 346. Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 353).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de três testemunhas e interrogatório do réu (fls. 495/500).

Ao final, o Ministério Público, manifestou-se oralmente.

As partes ofertaram memoriais (fls. 506/525).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A defesa alega preliminarmente a inépcia da denúncia.

Contudo, razão não lhe atende.

O processo só deve ser anulado, por inépcia da inicial, quando, o vício prejudica a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional, o que não ocorreu neste caso.

Verificam-se, na inicial acusatória, provas suficientes a demonstrar os fatos criminosos, indicando o nexo causal, motivado pela ação dos réus. Notando-se os depoimentos tomados na fase administrativa que incriminam os acusados, estando, pois, cumpridos os requisitos de ordem formal e material da acusação.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02, auto de reconhecimento de fls. 10 e 21, boletim de ocorrência de fls. 43/47, auto de exibição/apreensão de fls. 49/51, laudos de constatação de fls. 55/57, 61/62, 65/67 e 71/73, comprovantes de depósito judicial de fls. 79/82, pelos laudos do Instituto de Criminalística de fls. 84/85, 86/87, 88/90, 91/93 e 94/95, 97/99, 109/110, 111/112, 126/127 e 133/136, bem como pelos depoimentos tomados.

A autoria é certa e recai sobre os réus.

Em Juízo, a testemunha Thales Dias de Campos Adriano, policial civil disse que receberam denúncia de tráfico de entorpecentes e foram averiguar, em viaturas descaracterizadas. Presenciaram a venda de drogas. De início, os denunciados negaram a traficância. Foram reconhecidos em delegacia pelos usuários.

A testemunha Michel Ferreira Castilho, à época policial civil, narrou que receberam denúncia de tráfico de drogas. Os acusados entregavam algo e recebiam dinheiro. Os usuários foram presos e levados à delegacia, posteriormente, prenderam os acusados, que tinham droga e dinheiro. Não se recorda da natureza. O local é ponto de droga. Ele e o policial Thales tinham uma visão mais direta do local. O Policial Maurimar

estava em outra viatura. O dinheiro era entregue para o Thiago e a droga o Igor entregava, salvo engano.

O delegado de polícia, Maurimar Batalha, esclareceu que tinham informações da ocorrência de tráfico no local. Foram averiguar e avistaram os réus, em atitude de tráfico. Em certo momento, se aproximaram duas pessoas, que entregaram dinheiro, e eles entregavam droga, pelo o que parecia. Era chefe de equipe, mandou os policiais permanecerem no local. Pegaram os usuários, que estavam com droga e os levaram à delegacia. Quando retornaram, prenderam os acusados. O local é conhecido pela traficância. Toda semana faziam prisão em flagrante.

O denunciado Thiago Prismic dos Santos Carvalho alega que as acusações são falsas. Foi ao local para comprar maconha. Tinha R\$20,00 no bolso, que era dele. Comprou e foi preso. Não estava traficando. Foi preso com Igor, mas não comprou a droga dele, sim de um rapaz branco. O corréu também tinha ido comprar. O traficante correu para o fundo do prédio. É moreno e o traficante branco.

O réu Igor Borges de Oliveira, revel (fls. 495), não apresentou sua versão acerca dos fatos.

Não obstante a negativa do acusado Thiago, a autoria criminosa está suficiente demonstrada quanto ao crime de tráfico de drogas.

Segundo relatado pelos policiais, o setor de investigação da Polícia Civil recebeu denúncias de tráfico de entorpecentes. Diante disso, passaram a realizar campanhas e visualizaram os acusados em ação de mercancia.

Em revista pessoal, os agentes localizaram com os réus a quantia de R\$62,00, cocaína e maconha.

Destarte, a apreensão da droga, a quantia em dinheiro e os relatos das autoridades, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Ressalto que não há nada nos autos que infirme os depoimentos dos policiais, que se demonstraram uníssomos, deles não se extraindo motivação de incriminar falsamente os denunciados. Não parece crível que agentes da lei fossem falsear, distorcendo as circunstâncias do flagrante dos acusados.

Neste sentido: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 28/4/2020).

Ainda, em solo policial, os usuários reconheceram THIAGO como sendo o traficante que recebeu o dinheiro no ato em que compravam entorpecentes e reconheceram IGOR como sendo a pessoa que jogou as drogas sobre o muro do local que compraram (fls. 10 e 21).

Também não há que se falar em ausência de provas, visto que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11. 343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Ademais, o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Dessa forma, o elemento subjetivo do tipo penal, restou plenamente configurado, não cabendo à desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao crime de associação criminosa (artigo 35), observo que em nenhum momento foi indicado elementos concretos que demonstrassem a existência de uma união estável e permanente entre os réus, não havendo provas suficientes para a condenação.

Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo

permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017).

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas restou comprovada. O laudo do Instituto de Criminalística de fls. 133/136 revelou que o local dos fatos é próximo a locais de maior proteção pela Lei.

Por fim, quanto à causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, de acordo com os Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, são requisitos, cumulativos, para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11/343/06: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa.

(...) III - Para a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, hipótese não caracterizada no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência

(precedentes). (...) Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 287.687/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015).

No caso em tela, os acusados são primários e não há nada nos autos que comprove que integra organização criminosa, ou mesmo que se dedique a atividades criminosas. Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, pela responsabilidade dos acusados em relação ao crime de tráfico e entorpecentes.

Passo a dosimetria da pena.

Acusado Igor Borges De Oliveira

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, sendo, à época dos fatos, o réu primário, sem antecedentes atestados nos autos (fls. 484/486), bem como não se tratando de quantidade expressiva de entorpecentes, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), mas, em virtude da Sumula 231 do STJ, impossível sua incidência.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei 11343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas, além da droga apreendida.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços) perfazendo, assim, sanção de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Acusado Thiago Prismic Dos Santos Carvalho

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, sendo, à época dos fatos, o réu primário, sem antecedentes atestados nos autos (fls. 490/491), bem como não se tratando de quantidade expressiva de entorpecentes, mantenho a pena no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III, do artigo 40, da lei 11343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 05 anos e 10 meses, e 583 dias-multa, no mínimo legal.

O benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as

reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, conforme se infere de sua Folha de Antecedentes, depreendendo-se que não se trata de traficante habitual, e tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas, além da droga apreendida.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços) perfazendo, assim, sanção de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica dos acusados, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Para ambos os denunciados, o regime inicial será o aberto, conforme artigo 33 do Código Penal, aliado às peculiaridades do caso concreto e diante da primariedade dos réus.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Incabível, também, a suspensão condicional da pena. Tais medidas não são socialmente recomendáveis e não incompatíveis com o delito de tráfico de drogas, não sendo suficiente para reprovação de sua conduta, considerava grave.

Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida”(STJ, HC 206015/RJ).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus:

(i) IGOR BORGES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, “caput”, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal;

(ii) THIAGO PRISMIC DOS SANTOS CARVALHO, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, “caput”, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal.

Julgo improcedente a ação penal para ABSOLVE-LOS da imputação prevista no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 49/51).

Determino a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Não recolhidos cautelarmente, poderão apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve

impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômicos demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA